

prof.dr.sc. Tatjana Josipović

Posjedovna zaštita (kad je nužna samopomoć, što sud donosi po završetku postupka, što utvrđuje, otkad kreću rokovi), uspostava etažnog na temelju odluke vlasnika, korisne vrijednosti, ugovor o zalogu, nasljednički posjed, usmena oporuka, ugovor o ustupu i raspodjeli za života. Znat postupovna obilježja svakog postupka, način na koji se uspostavlja etažno, oko posjedovne zaštite sve o postupku, ne zamjeri ako baš ne citirate zakon, ali pretpostavljam da to preferira, pomaže ako se zapne i nekad odgovori na pitanje ako je valjda manje bitno, traži razumijevanje.

prof.dr.sc. Tatjana Josipović

Pitanja od profesorice danas : ustavno jamstvo prava vlasništva, dobrovoljno javnobilježničko založno pravo na pokretnini- pretpostavke stjecanja, gdje se upisuje i tko vodi taj upisnik. prvi nasljedni red- što ako umru potomci u prvom nasljednom redu, a što ako se svi potomci u prvom nasljednom redu odreknu nasljedstva. to su bila moja pitanja, od ostalih sto sam zapamtila da je pitala je : odricanje od nasljedstva, kako nastaje etažno vlasništvo, razvrgnuće suvlasništva, služnosti i tereti.

prof.dr.sc. Tatjana Josipović

pitanja kolege: ograničenja prava vlasništva pravnim poslom, prijelaz vlasništva na temelju pravnog posla, hipotekarna tuzba, dobrovoljno založno pravo na pokretnini, nasljednički posjed, osasna imovina.

prof.dr.sc. Tatjana Josipović

-Posjed. Funkcije posjeda. Zastita posjeda. Istinit posjed. Akvizitetna funkcija posjeda. Stjecanje vlasništva pokretnine temeljem pravnog posla. Stjecanje vlasništva nekretnine.

-Stjecanje pokretnine od nevlasnika.

-Pravo gradjenja.

-Simultana hipoteka.

-Odricanje od nasljedstva - ucinci.

-Ustup nasljednog dijela sunasljedniku - ucinci.

-Kako nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove? Legatar?

-Naknadno pronadjena imovina.

prof.dr.sc. Tatjana Josipović

Strpljiva, pomaže podpitanjima. Postavi glavno pitanje prvo iz 1.knjige, zatim iz 2. i na kraju nasljedno. Ako se nešto izostavi postavi podpitanje, navodi na odgovor i objašnjava što očekuje. Ako se ne zna odgovor na postavljeno pitanje ili je nezadovoljna odgovorom, postavi zamjensko iz istog dijela. Neka pitanja: suvlasništvo, zajedničko vlasništvo, ostavina, zaštita posjeda, dobrovoljno sudsko založno, razvrgnuće suvlasništva, legat, usmena oporuka, simultana hipoteka, ...sretno svima :)

prof.dr.sc. Tatjana Josipović

Profesorica je super ugodna pomaže evo pitanja zastita posjeda osobne služnosti javnobilj. pokretnine usmena oporuka. Kolega prije mene posjed dosjelost pravo gradjenja zalozni ugovor nuzni

nasljednici..pusta da se sjetis ako zapnes..jako ugodna. sretno svima. Moja preporuka idite na predavanja i zapisujte primjere. Sretno svima.

prof.dr.sc. Tatjana Josipović

Profesorica je bila zaista korektna.Pomogne ako se zapne,cak izvadi i papir i nacрта .Pita dosta po primjerima sto njenih sto vasih da objasnite.Inace normalna pitanja koja su iz skripte (sa opaskama da je to na prezentacijama ili na predavanjima objasnjeno...tako da te prezentacije pogledajte !)
Pitala me zastitu posjeda,dosjelost(kako ce utvrdjivat tu dosjelost-u parnici tuzbom na utvrdjenje...tu me sa gpp-om trazila da povezujem,ali zato jer je vidjela da sam polozila GPP) ,pravo gradjenja kako se upisuje kako djeluje zalozno na njemu,zalozni ugovor,nasljedni redovi i ugovor o raspodjeli imovine za zivota.

Sretnooooo !!!!

doc.dr.sc. Hano Ernst

Jako ugodan usmeni, profesor slusa sto pricas i pita da logicki povezes ono sto govoris. Atmosfera nije napeta kao na vecini usmenih i smijes napraviti pokoju greskicu, nece odmah sniziti ocjenu. Zapoceo je s lebdecim zaloznim pravom, pa me tu pitao o Upisniku i tko ga vodi, te vrste upisa. Zatim je presao na vrste upisa u zemljsne knjige, pretpostavke za uknjizbu, opravdanje predbiljezbe i rok za podnosenje tuzbe za opravdanje (15 dana, tog cini mi se nema u skripti). Pa smo pricali o zabiljezbi, ja sam kao primjer pravne cinjenice koja se upisuje navela spor, pa me ispitivao zasto je to vazno (odgovor je da kad se spor okonca ostane prvenstveni red i da se nitko ne moze pozvati da nije znao da se spor vodi). Na kraju iz nasljednog me pitao zajednice sunasljednika i razvrgnuce, i zadnje collatio bonorum.

doc.dr.sc. Hano Ernst

Pitanja: knjizni prednik i sve o njemu, iznimke kad se ne mora dopustiti upis protiv knjiznog prednika, koja se knjizna prava upisuju primjeri, na temelju cega se upisuje i primjeri, primjer kad se upisuje na temelju privatnih i javnih isprava koje bi isprave mogle doci u obzir, nasljedni redovi, kad nasljeđuju braca i sestre, sto ako ostavitelj ima i bracnog i izvanbracnog druga tko nasljeđuje i zasto, sto s istospolnim partnerima kod nasljeđivanja, reivindikacija sve o njoj, glavni i sporedni zahtjevi, protuzahatjevi, rokovi

doc.dr.sc. Hano Ernst

Razvrgnuće suvlasništva(vrste, kojim pravilima je sud vezan, koji su oblici razvrgnuca, stanje nakon razvrgnuca-jako bitno), uspostava etaznog vlasništva(+razlikovanje sporednih i zajednickih prostorija, dal se upisuje u zk kod etaznog, povezanost sa suvlasnistvom-objasniti),sluznosti(obiljezlja, koje su, sto je karakteristicko za stvarne, a sto za osobne-bitno radi prijenosa, kako nastaju sluznosti i nabrojati primjere), hipotekarna tuzba(tuzba za namirenje), predbiljezba(sve o njoj, kada moze biti brisana-brisanje i brisovna tuzba nisu isto, paziti), brisovna tuzba, stjecanje pokretnina putem pravnog posla(paziti na izraze jer je ovdje rijec o postenom stjecatelju, ne o postenom posjedniku-on je kod prave vlasnicke tuzbe, definirati sto znaci samostalan posjed, pravni posao mora biti valjan, naplatan i koje stvari se ne mogu steci na ovaj nacin-ukradene, izgubljene..), stvarni tereti(osobna i stvarna odgovornost, kada tko odgovara), sudska zastita posjednika(tko ima pravo, rokovi, sto sadrzi rjesenje, zasto se podnosi), bilo je pitanja za nasljedno ali se ne sjecam sto. Profesoru je bitno da se gradivo razumije, daje vremena da se promisli, takoder ako vidi da netko ne moze nesto shvatiti, pojasniti ce.

doc.dr.sc. Hano Ernst

Moja i pitanja od kolega: Opća dobra, javna dobra, dobra od interesa za RH, usmena oporuka, međunarodna oporuka (pita i naziv neke konvencije koja se tiče međunarodnih oporuka), razlika između vlastoručne oporuke i pisane oporuke pred svjedocima, dosjelost, kada je posjed istinit, kada je posjed miran, kada je posjed samostalan, a kada nesamostalan, može li doći do prekida rokova dosjelosti (može, i onda pita po kojim pravilima, po pravilima o zastari), primjer kada osoba ukrade neku stvar i je li ona tada samostalan posjednik (jest, jer ne priznaje višu vlast osobe u čijem je stvar vlasništvu), načela založnog prava, koji su nasljednici nužni, koji uvjet moraju roditelji imati za nužno, 2. nasljedni red (tko spada), tko koliko dobiva u 1. i 2. nasljednom redu (onda daje primjere pa moraš odgovoriti koliko tko u razlomku dobiva, kojih 10 min je cjepidlačio s time i rekao da je to jako važno za nasljedno pravo i da se ispit iz GP2 ne može položiti ako se to ne zna); dakle ako pita koliko tko u razlomku dobiva u 1. nasljednom redu gdje je npr. dvoje djece i jedan roditelj, odgovor je svatko 1/3 jer ih je troje; načela zakonskog nasljeđivanja, što je parentela.

Nije bila neka ugodna atmosfera, više je bilo nekako napeto jer je djelovao nezainteresirano i lijeno, kao da mu se nije dalo i nije pokazivao baš osjećaje, više nekakvu loše odglumljenu ozbiljnost, i tražio je precizno izražavanje kod pojmova, ako baš neki pojam ima specifičan naziv, inzistirao je na njemu, ali sve u svemu, većinom su pitanja bila ok, niti preteška niti prelagana, jedino je kod tog zakonskog nasljeđivanja i razlomaka dosta zajebavao, ali nije tražio da se ide u nekakve detalje niti je dao pojam i da ti sad o njemu moraš pričati sve što znaš, nego je ispitivao ono što je konkretno htio čuti s odgovorom u 3-4 rečenice. Dobio sam 2, i zadovoljan sam s time jer niti sam imao bodova na pismenom za višu ocjenu niti sam dobro znao pitanja iz nasljednog prava, ostali koji su samnom odgovarali su 3 dobili, prije nas je rušio samo jednu kolegicu, za one poslije mene ne znam, ali sam mišljenja da ovaj put nije bio onako super kakvih je većina iskustava za njega ovdje na Faksomatu, ali je ispitivao većinom normalna pitanja i većinom nije smarao s detaljima.

doc.dr.sc. Hano Ernst

Najbolji izbor na katedri. Pitao je prisvajanje (occupatio) i primjer, je li moguć nalaz nekretnina i zasto nije, založno na pravu (pogotovo na trazbinama), nasljeđivanje među bračnim drugovima, prvi naslj. red, uračunavanje u naslj. dio, dosjelost

doc.dr.sc. Hano Ernst

Super ispitivac, trazi razumijevanje, atmosfera iznimno ugodna i opustena.

Neka od pitanja: etazno vlasništvo (kako se sve može uspostaviti, koje su isprave potrebne za upis toga u zk, zajednička pricuva detaljno, upravitelj, primjer ako svi suvlasnici sklope ugovor da je zabranjeno dati svoj posebni dio u najam...), pretpostavke uknjizbe/predbiljezbe, suvlasništvo poslovi redovite/izvanredne uprave (koji su koji, kako se donose odluke, u sumnji koji je posao), izvlascenje (pod sta spada, vrste, pretpostavke, tko provodi), međa (kako se uređuje, tko sve može traziti zastitu kod susjedskih prava) i nabrojati ostala susjedska plus detaljnije pristup na tude i potkopavanje nekretnine, rekonstrukcija oporuke, vrste opoziva oporuke, nedostojnost, kad nuzni neće nasljeđivati (iskljucene i lisenje nuznog dijela)...

doc.dr.sc. Hano Ernst

Hano je super, ugodna atmosfera, više on prica nego sto odgovaras i ne zamjera ako se ne znaju sitnice i detalji, pomaze i cak i objasni ono sto je nejasno. Pitao je : susjedska prava, založno pravo na pokretnini, fiduciju (osnovno), izvorno stjecanje vlasništva, tuzba predmjevanog vlasnika, nevaljanost oporuke, oporucnu sposobnost i dal' može oporucno nesposobna osoba napraviti oporuku, razlika između oporucne i poslovne, obracunsku vrijednost ostavine kak se izracunava, nuzno nasljedno pravo (kako se stjece, sta se umanjuje itd.), općenito karakteristike sluznosti, đavolje dokazivanje, nešto malo dosjelosti. Uglavnom usmeni traje oko 45 min za troje ljudi koje ispituje naizmjenice, ulazi se u kabinet bez nekog rasporeda (ne proziva).

doc.dr.sc. Hano Ernst

Stjecanje vlasništva na temelju pravnog posla, pokretnine/nekretnine, pretpostavke za stjecanje od posjednika-nevlasnika, pretpostavke za predbilježbu, opća/generična punomoć, nedostojnost za nasljeđivanje.. ugodan i kratak razgovor, profesor divan :)

doc.dr.sc. Hano Ernst

Doktor, legenda. Cijeni i znači mu nešto ako si imao veći broj bodova na pismenom (za razliku od Josipović koja samo ruši bez pardona). I nadasve cijeni razumjevanje. a ne da izrecitiraš od riječi do riječi definiciju (razlika od Josipović) il nešto iz zakona, a ne razumiješ što to znači. Ako nešto krivo kažeš neće odmah poluditi, lijepo objašnjava i pomaže, navodi.

Pitao me opća i posebna ograničenja vlasništva dosta detaljno i traži da se razumiju, što znači da vlasnik mora pridonositi općem dobru socijalna vezanost vlasništva, izvlaštenje, dobra od interesa RH sve u vezi toga, zakonsko nasljeđivanje na primjeru, vezano s tim načelo jednakosti nasljedničkih djelova, oporučno na primjeru, isključenje nasljednika na primjeru kad može, mora bit valjan razlog, nedostojnost, određivanje zamjenika (supstituta) vulgarna supst. je dopuštena, kada do nje dolazi, fideikomisarna supstitucija nije dopuštena. Ne škrtari na ocjenama, 4 sam dobio.

Kolegu je pitao stvarnopravna načela, što su zemljišne knjige, od čega se sastoje, služnosti, zakonsko nasljeđivanje na primjeru i ne sjećam se više.

doc.dr.sc. Hano Ernst

Sve sto sam o njemu čula je da pita osnove i da je super doc kod njega. Meni osobno je bilo suprotno. Pitao me stjecanje od nevlasnika i nešto konkretno vezano za stjecanje založnog prava na tražbinama, kasnije sam to trazila u skripti da vidim sto sam fulala no onda sam vidjela da toga u skripti nema. Tako da se cini da zbilja treba založni dio ucit po knjizi. Ipak, po mom skromnom misljenju pretjerano za obranu dvojke.

doc.dr.sc. Hano Ernst

Pitanja moje grupe: SUSJEDSKA PRAVA(definicija, nabroji), MEĐA(sve o njoj i postupak obnavljanja, ispravljanja), IMISIJE(sve o njima, zaštita), ZABRANA MIJENJANJA NARAVNOG TOKA VODE(sve o tome, zaštita), REIVINDIKACIJA(sve o tome, razlika poštteni i nepoštteni posjednik), DOSJELOST, SUDSKO RAZVRGNUĆE SUVLASNIŠTVA(sve o tome, što znači da je sud dužan držati se strogih zakonskih pravila-primjer), MEĐUNARODNA OPORUKA(sve o tome, neka konvencija), USMENA OPORUKA, OPOZIV OPORUKE. To su pitanja moje cijele grupe. Objavila sam pod materijalima/pitanja, pitanja za usmeni kod njega koje sam sakupila i po tome ponavljala za usmeni :) Sretno!

doc.dr.sc. Hano Ernst

1. Vlasnička tužba
2. Hipotekarna tužba
3. Vindicatio pignoris
4. Actio confessoria

doc.dr.sc. Hano Ernst

Atmosfera je ugodna i profesor daje vremena da se razmisli o pitanju, te pomaže s pod pitanjima i navodi na točan odgovor ukoliko se ne možeš odmah sjetiti. Traži da se objasne situacije na primjerima, bilo da ih on zadaje ili da studenti daju svoje. Moja pitanja su bila: sjecanje vlasništva priraštajem, građenje na tuđem zemljištu, dobrovoljno založno pravo na pokretnini, kako se zove Upisnik i koje su vrste upisa i tko ga vodi. Ostala pitanja iz moje grupe su bile stjecanje vlasništva od nevlasnika, stjecanje vlasništva na pokretninama i nekretninama, brisovna tužba, hipotekarna tužba,

stjecanje založnog prava od nevlasnika, ustup prvenstvenog reda, kreditna hipoteka, prisilno založno pravo... Profesor je opraštao greškice i nije zbog njih rušio, te je i nekima podizao ocjene s pismenog.

doc.dr.sc. Hano Ernst

Jako ugodan usmeni:) Petero nas je odgovaralo ali po principu da svi sudjelujemo u odgovaranju, ne jedan po jedan abecedno kao inace na usmenima. Mene je pitao ustavno jamstvo vlasništva i sve o tome, opća i posebna zakonska ograničenja vlasništva, izvlascenje i sve o tome (+ povezati sa nekim primjerima), legat u oporuci i vrste, koja se obvezna prava upisuju u zk.. Kolege je dosta ispitivao stjecanje od nevlasnika kod nekretnina, brisovnu tuzbu i to bas zeli da se razumije. Nije nikoga pitao zalozno, i dize ocjene - sve u svemu super usmeni i profesor

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Profesorica je bila jako dobre volje, a pitala nas je tako da smo svih osmero koji smo prošli pismeni ušli odjednom. Ja sam prvi odgovarao i bila je korektna, nije tražila da se ide do u detalja, nego je htjela da joj kažem nešto osnovno.

Pitala me funkcije posjeda, s tim da sam objasnio tek akvizicijsku, pa me zaustavila i rekla kako sam to lijepo naučio. Zatim me pitala dobrovoljno založno pravo na nekretnini, s tim da je možda malo i odlutala u mislima jer mi je postavljala potpitanja za nešto što sam već odgovorio. Zatim me pitala za hipotekarnu tužbu, koja je njezina funkcija, pa sam se tu malo zbunio, ali mi je objasnila u čemu je poanta. Na kraju je pitala prvi nasljedni red i stavila ocjenu u indeks. Dovoljno joj je da se govori općenito, a za nešto konkretno postavi potpitanje. Svakako najbolji izbor na katedri, birao sam je jer sam imao status, a tek treći put sam položio pismeni i došao na usmeni. Prvi i zadnji put! Sretno!

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Pitanja od danas: funkcije posjeda, pravo građenja, bračni drug u nasljeđivanju, odricanje od nasljedstva, 2 nasljedni red, ledbece založno, načela založnog (ofucioznost i izvansudsko namirivanje znat dobro jer je jedna cura pala na tome), zalozno na nekretninama, služnosti (posebno o stvarima), opća dobra, hrvatski upisnik oporuka, gradenje na tuđem zemljištu, dosjelost...

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Profesorica odlična. Moja pitanja su bila opća dobra, nepravilne služnosti, načela služnosti, stvarne služnosti, II. nasljedni red i zadnje pitanje ugovor o raspodjeli imovine. Ugodan usmeni i jako brzo got

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Od nas 10 pale su 2 osobe. Profesorica je strpljiva, korektna i daje zamjensko pitanje ukoliko se zapne na nečemu. Tolerira nervozu i strah :)

Pitala je svakoga (u grupi u kojoj sam ja odgovarala) nešto iz založnog i nešto iz nasljednog + još jedno pitanje. Moja pitanja: prekoračenje međe građenjem, nalaz stvari, lebdeće založno i 2.nasljedni red -

načela i primjeri. Ostala pitanja: građenje na tuđem zemljištu, načela zk prava, uknjižba, dosjelost. Pričaš sam, ako zapneš postavlja potpitanja, pomaže ti da se sjetiš itd.

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Dost dobar usmeni. Pitanja su bila: prirastaj, građenje na tuđem zemljištu, hipotekarni ugovor (bitni sadržaj i modus), odgovornost nasljednika i zapisovnika za dugove ostavitelja, te odricanje od nasljednog prava.

Profesorica je strpljiva i pomaže kad se zapne na nekom pitanju. Jedino voli cuti točne i određene pravne izraze, ali nije to sad neki deal breaker ak se ne zna. Iz kolege prije mene je izvlačila odgovor na osnovno pitanje na kojem bi drugi bez beda rusili odma. Znat zalozno pravo dobro jer je to cjelina koju pita uvijek.

Ako se zna, vrlo brzo prelazi na novo pitanje i cijeli postupak ne traje dulje od 10min.ov.

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Dlva! Bezbolan i kratki usmeni i najbitnije, ljudski pristup studentima...da pitanje i pričaj o njemu što znaš, ako ju nešto zanima postaviti će potpitanje. Moja pitanja su bila : posjed, gradnja na tuđem zemljištu, nešto još vezano za nadogradnju/dogradnju i nasljeđivanje u 2. nasljednom redu. Kod nasljednog u pravilu uvijek pita i konkretan primjer.

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Pitanja: definicija stvari te u vezi s time definicija pripadka, definicija plodova i vrste te objasniti šta je unutrašnji što vanjski priraštaj (primjer), ugovor o hipoteci na nekretnini kod JB i u vezi s time što tabularna isprava mora sadržavati, ovlasti i dužosti kod te vrste i zadnje hrvatski upisnik oporuka (+tko ima uvid do smrti u upisnik).

Usmeni traje 10ak minuta ako i toliko. Uzela je prvo studente s najvećim brojem izlazaka na pismeni da ih riješi (stresa) , odmah (dakle nije se išlo po abecednom redu prezimena). Gleda u bodove od pismenog i sukladno tome prilagodi pitanja (manje bodova-lakše pitanje). Ne inzistira na detaljima, voli primjere pitati. Ako student nešto ne zna ide dalje (zanemari taj dio ne postavlja dopunska ili zamjenska pitanja). Traži osnove razumijevanja za prolaz i već na trećem pitanju lupa žig prije nego student počne odgovarati. Založno voli pitati tako da to učite prije usmenog ako niste :)

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Stjecanje posrednog posjeda i primjeri

Stvrani tereti - sve

Pravo građenja

Načela založnog prava

Dobrovoljno založno pravo na pokretnini (što služi kao ovrša isprava)

Svjedoci kod oporuke

Vrste oporuke

Načela nasljeđivanja u prva dva nasljedna reda

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Zaštita posjeda-definicija,zahtjev,samopomoc,rok

Lebdece založno-definicija,kako se osniva,primjer,moze li na nekoj teglecoj stoci (da),pravni temelj,tko vodi upisnik (fina)

Nužno nasljedstvo -tu sam samo pricala nije postavljala podpitanja -def,nuzni dio velicina i vrijednost,tko je,redukcija i vracanje darova i primjer

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Pitala me pravo građenja na tuđem zemljištu, dobrovoljno JB založno na pokretnini i usmenu oporuku

Kolegice i kolegu je pitala ugovor o ustupu i raspodjeli imovine, zaštita povjerenja u pravnom prometu (stjecanje od posjednika-nevlasnika), načela založnog, stjecanje neposrednog posjeda, hipotekarnu tužbu i sadržaj oporuke, služnosti (detaljnije nužni prolaz), zaštitu povjerenja u istinitost i zakonitost ZK i nužno nasljeđivanje (primjer, tko će koliko dobit)

Kratak usmeni, na trećem pitanju lupa žig i ponekad prekida usred odgovora. Svi dobili 5 il 4

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

1. Suvlasništvo (definicija, suvlasnički dio, idealni dio, poslovi redovite uprave, poslovi izvanredne uprave - koji su, kakvom se odlukom donose)
2. Opća dobra (što su, nabroji primjere, upisuju li se u zemljišne knjige, ako netko ima koncesiju na općem dobru i izgradi zgradu, koje stvarno pravo ima na toj zgradi, a što se događa kada koncesija istekne), javna dobra (što su, koje vrste postoje)
3. Lebdeće založno pravo (definicija, što je ukupnost pokretnina, koje su obveze zalagodavca)
4. Sastojci oporuke (zamjenik - kakve vrste supstitucije postoje i objasniti svaku, zapis - razlika zapisovnika i nasljednika, što se događa sa zapisom kada ostaviteljevi vjerovnici izdvoje i namire se iz čitave ostavine, izvršitelj oporuke - koja je njegova uloga)

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

3 pitanja- jedno prva knjiga, drugo druga i treće nasljedno. Danas su bila: dosjelost, pravo građenja, građenje na tuđem zemljištu, svjedoci kod oporuke, pripadnosti, hipotekarna tužba, zaštita posjeda, funkcije posjeda, lebdece založno, založni ugovor, 2 nasljedni red, sadržaj oporuke

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

1. zaštita povjerenja u pravnom prometu
2. načelo oficioznosti i iznimke
3. prvi nasljedni red
4. ovršna isprava kod dobrovoljnog i kod sudskog i javnobilježničkog dobrovoljnog založnog prava

Profesorica je odlična! Daje vremena za razmisliti i pomaže potpitanjima i primjerima ako se zapne, a sam usmeni relativno kratko traje. Svakako bih ju preporučila!

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Tri pitanja (tim redom ih je postavila):

1. Suvlasništvo
2. Načela založnog prava
3. 2. nasljedni red

Docentica je stvarno super, strpljiva i pomaže. Ja sam bila jako nervozna tako da sam dosta brljala na suvlasništvu i nisam ni sama bila svjesna što pričam, ali je stvarno bila strpljiva i pomagala potpitanjima dok nije čula ono što je htjela čuti. Što sam dulje odgovarala to sam bila sve smirenija pa sam i bolje odgovarala tako da bez straha. Dosta je korektna i ima sluha za nervozu stoga čak i ako krivo počnete možete se izvući. :D Sretno!!

P.S. Čula sam da ima praksu pitanja, jedno založno, jedno nasljedno, a jedno sve ostalo i u mojem slučaju je stvarno bilo tako.

Obzirom da puno studenata dosta površno prođe založno pravo moj savjet je da se prije usmenog fokusirate na založno pravo jer joj je to neizostavno pitanje. Što se tiče nasljednog imate pitanja na netu što češće pita i njih nema puno pa to stignete ponovit, a ovo treće pitanje nemojte se bojati jer stvarno ne pita detaljno, ali svakako ponovite sve definicije i počnite sa definicijom!

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Prof je bila dosta živcana i nije joj valjda bio dan, dosta ljudi je palo, a nas par koji smo prošli smo dobili dvojke i trojke. Mene je pitala funkcije posjeda, dosjelost, stvarne terete i usmenu poruku i znala sam sve i svejedno mi je dala losu ocijenu. Čak sam ju birala za usmeni pa sam ostala malo iznenadena jer fkt ne znam šta treba znat onda za 5. Imala sam dosta bodova na pismenom. Ugl pitanja su lagana.

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

pitanja sa usmenih kod Matanovac:

1. Suvlasništvo-općenito, definicija, suvlasnički dio, idealni dio, razvrgnuće suvlasništva

Načela založnog prava-nabrojati, ukratko o svakom, kako se određuje tražbina

Drugi nasljedni red

2. Dosjelost- općenito, vrste, rokovi

Pravo građenja-općenito, temelj stjecanja

Kako bračni drug nasljeđuje?

3. Stvar-definicija, opća dobra, razlika prema javnim dobrima

Pravo vlasništva- karakteristike

4. Funkcije posjeda-nabrojati, stjecanje pokretnine od neovlasnika, predmnjeve o posjedu

Služnosti-općenito, nabrojati, prelaganje služnosti, nepravna služnost, stvarne i osobne služnosti, pravo stanovanja, nepravilna služnost

Hrv.upisnik oporuka-općenito, da li se može dati informacija prije smrti?

5. Vlasništvo posebnog dijela nekretnine-definicija, etažiranje, osnivanje, pretpostavke

Nalaz stvari-stjecanje vlasništva

6. Načelo povjerenja u zem. knjige-posljedica, neistinit upis, brisovna tužba

Lebdeće založno pravo

Sadržaj oporuke

7. Zaštita posjeda-samopomoć, sudska zaštita, nasljednički posjed

Dobrovoljno javnobilježničko pravo na pokretnini-ovršna klauzula

Vrste oporuka

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

1. načelo određenosti (založno)

2. usmena oporuka

3. javna dobra

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

3 pitanja kratko i jasno: Etažno vlasništvo, dobrovoljno javnobilježničko založno na pokretnini i nasljednička izjava.

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Profesorica ispituje tako da vam da naslov lekcije i samo pričate sto znate, jako je ugodna atmosfera i profesorica je skroz korektna, pita potpitanja ako se zbunite ili ako ju bas zanima nešto specifično.

Pitanja: stjecanje prava vlasništva pravnim poslom, lebdeće založno pravo i nužno nasljedstvo.

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Najbolji izbor na katedri, ne komplicira s pitanjima i podize i za do dvije ocjene.

Moja pitanja:

1. Etažno vlasništvo, kako se utvrđuje odgovarajući dio

2. Načela založnog prava (nabrojat) , načelo neodvojivosti

3. Svjedoci oporuke - vrste, uvjeti

Ostala pitanja: stvarni teret, ugovor o ustupu i radpodjeli, iznaslijeđenje, javnobilježničko zp, funkcije posjeda, razvrgnuće suvlasništva, hrv upisnik oporuka...

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

1. funkcije posjeda

2. opoziv oporuke

3. stvarni teret

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

1. Dosjelost

2. Pravo građenja (znati upis)

3. Nužno nasljeđivanje

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Dosjelost (definicija, oblici, rokovi, na temelju čega se upisuje u zemljišnu knjigu), pravo građenja (definicija, o pravu građenja, kako je provedeno načelo superficies solo cedit, šta se događa kad prestane i kako se upisuje u zk) i drugi nasljedni red

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Tri pitanja---opća dobra(sto su, tko ih određuje/primjeri), stjecanje založnog prava, (razlike sudskog i javnobilježničkog dobrovoljnog založnog prava), međunarodna oporuka i razlike u odnosu na javnu.

Sretno ;)

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Usmeni ne traje dulje od 10-15min, definitivno jedan od ugodnijih usmenih :) .. Mene je pitala suvlasništvo (definicija, suvl dio, idealni dio, razvrgnuće suvl), založno na nekretnini (podjele, pretpostavke, razlika između dobrovoljnog sudskog i javnobilj) i ugovor o ustupu i raspodjeli imovine

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Profesorica je izvrsna, pita tri pitanja (drugo je uvijek založno), mene je danas pitala dosjelost, lebdeće založno i isključenje nužnih nasljednika, pusti vas da pričate sve što znate o tome i eventualno par podpitanja o svakom, ali ništa prestrašno. Seminariste je uglavnom kao prvo pitanje pitala nešto iz posjeda -posebno voli funkcije posjeda, zaštitu posjeda, kakvoću posjeda. Na predavanjima je rekla da pita po zakonima i tko može birati - moja topla preporuka, najbolji izbor za usmeni :)

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Odličan usmeni, pita tri pitanja, dosta opsirna i da prostora da odgovoris i sam pricas, eventualno postavi koje pitanje, pomogne ako ne znas, strpljiva je, prvo pitanje je bilo stjecanje od nevlasnika, drugo javnobilježničko dobrovoljno založno pravo na nekretnini i treće osnivanje zaklade kao oporucna odredba.

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Pitala me razvrgnuće suvlasništva, pravo građenja, jako je inzistirala na tome kako se točno pravo građenja upisuje u zemljišnu knjigu. I pitala me ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života.

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Profesorica pita 3 pitanja:

- 1)Suvlasništvo-definicija,redovna i izvanredna uprava,razvrgnuće suvlasništva(poseban fokus na razvrgnuću isplatom i razvrgnuću po ekvivalentu)
- 2)Dobrovoljno javnobilježničko založno pravo na nekretnini-definicija,stjecanje,klausule,ovršna isprava,namirenje
- 3)Prvi i drugi nasljedni red kod zakonskog nasljeđivanja

Relativno bezbolan usmeni ispit,profesorica se čini stroga,ali ne pita detalje,nego pričaš ono što znaš!

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Pitanja od danas su koja se sjećam suvlasništvo, sudsko dobrovoljno na pokretnini, etazno, pravo građenja, osobne služnosti, 1.nasljedni red, pravo na zapis, odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja, lebdeće založno, opća dobra, ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života....

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

- stjecanje vlasništva na temelju povjerenja u zemljišne knjige
- dobrovoljno sudsko i javnobilježničko založno pravo na pokretninama
- ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Profa je odlična!! Dijeli petice i četvorke, pita 3 pitanja, meni je već na prvom udarila pečat i onda nastavlja s ispitivanjem, pričao sve što znaš, zaustavlja jedino ako zeli nešto čuti, bez detalja, općenito i bitne stvari. Ne pita izvan ovih tu pitanja s faksomata tako da slobodno samo po tome ponavljajte i bez straha jer profa je najbolji izbor na katedri :) Mene je pitala stvarne terete, sadržaj oporuke i opća, javna dobra, ostale zaštite posjeda, kod založnog one najbitnije (općenito, založno na pokretnini, hipoteka, hipotekarni i založni ugovor, razlika sudskog i javnobilježnog - to je ono za ovršnu ispravu kod j.b., navodno ne pita ni fiduciju ni založno na pravu), stjecanje vlasništva, građenje na tuđem zemljištu, prisrastaj.. (sve u svemu, sva pitanja koja možete naći tu na faksomatu)

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Profesorica traži razumijevanje gradiva i drži se svojih pitanja s faksomata. Pitanja iz moje grupe: funkcije posjeda, presumpcije o posjedu, dosjelost, nužno nasljeđivanje, pravo građenja (jako je bitno za reći da je pravo građenja umjetno zemljište zgradi koja je na njemu izgrađena), vlasničke tužbe, lebdeće založno pravo, 2.nasljedni red, stjecanje vlasništva općenito, građenje na tuđem zemljištu, načelo oficijoznosti, opoziv oporuke, opća i javna dobra, dobrovoljno javnobilježno, založno na nekretnini, obračunska vrijednost ostavine, stvarni teret, međunarodna oporuka i nalaz izgubljene stvari. Ako znate pušta vas da sami pričate i ne postavlja potpitanja.

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Svaka pohvala profesorici, jedan od najugodnijih usmenih.

1. Stjecanje pokretnina zaštitom povjerenja u pravnom prometu,
2. Osobne služnosti,
3. Ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života.

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

- 1.zaštita povjerenje u pravnom prometu (pokretnine i nekretnine)
- 2.lebdeće založno pravo
- 3.prvi nasljedni red

Matanovac - založno na nekretnini, nabrojati podvrste, razlika dobrovoljno vs. sudsko i javnobilježničko dobrovoljno, kojom vrstom upisa se upisuje založno u zk, razlike uknjižbe i predbilježbe

Ugodan usmeni, korektna profesorica, bitno joj je da pokažete razumijevanje!

doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković

Funkcije posjeda (uz to u kojem slučaju je predaja posjeda bitna kod nekretnina-visestruko ustupanje)

Hipotekarna tuzba

Kako se racuna obracunska vrijednost ostavine

Kratak usmeni, pricate sve sto znate profesorica ne prekida, eventualno doda neko pitanje kao meni npr nakon sto sam objasnila sve funkcije posjeda! Odlicna profesorica i bas bezbolan usmeni.

izv.prof.dr.sc. Saša Nikšić

Službeno najugodniji usmeni dosada na fakultetu.

Profesor je ugodan, korektan, strpljiv i pomaže ako zapneš.

Traži razumijevanje i povezivanje i trudi se da izvuče što više može iz vas.

Usmeni traje maksimalno 15 minuta.

Ušlo nas je 4 a pitanja su bila sljedeća: idealni posjed, lebdeće založno pravo (razlike između založnih prava) nasljednički zahtjev (razlika posjednika ostavine i nasljedničkoga posjeda)

Upisi u zemljišne knjige, razvrgnuće suvlasništva

Stvar i entiteti izjednačeni stvarima i zašto zakonodavac izjednačava određene entitete sa stvarima?

Pravo plodouživanja.

Nekretnina i zemljišni uložak, koje sve pretpostave trebaju biti da se u zemljišni uložak upiše više katastarskih čestica. Zajednička hipoteka (definicija i namirivanje)

Sadržaj oporuke kakav može biti? Razlika između zapisa i opterećenja nalogom.,

izv.prof.dr.sc. Saša Nikšić

iznimno ugodan ispitivač, ja sam dobila 4 pitanja - predbilježba (kakav je upis, sto se upisuje, posebne pretpostavke tabularne isprave, zasto se nece dati clausula intabulandi), etažno vlasništvo (pravni temelji), zabranjeni uglavci kod zaloznog ugovora (u koju se svrhu ugovara lex commisoria) i ugovor o odricanju od nasljedstva! Profesor postavlja potpitanja, daje primjere, skroz normalan usmeni!

izv.prof.dr.sc. Saša Nikšić

Super profesor, opušten, ugodan, 15-ak min. U cilju mu je da položite. Nužni prolaz, izjava nasljednika, i suvlasništvo. Sva pitanja iz njegovog foldera.

izv.prof.dr.sc. Saša Nikšić

1. posjed, vrste posjeda, razlika između neposrednog i posrednog posjeda
2. javnobilježničko založno pravo
3. stvarni teret
4. javna oporuka

izv.prof.dr.sc. Saša Nikšić

Najbolji izbor na katedri. Jednostavan profesor koji shvaća da se ne može ovolika količina gradiva savršeno naučiti. Ako vas pogode sva pitanja da znate, od pismenog dvojke možete dići na četvorku. Pitanja su jednostavna, nema zamki, pokušaja navođenja na krivo, zbunjivanja te neće rušiti nakon 30-45min odgovaranja. Ako znate sva tri pitanja, usmeni gotov i za 15 minuta.

Mene je pitao:

1. Opća, javna i javna dobra u interesu RH (primjeri za svaku kategoriju, zašto postoji ova zadnja kategorija);
2. Pravo građenja - definicija, osnivanje, ovlasti nositelja pg na zgradi/pravu, prestanak prava građenja i učinci;
3. Vrste oporuke - sve oporuke objasniti (javna, privatna, redovna, izvanredna su vrste + posebno međunarodnu (zašto postoji - zbog Konvencije JZMT, treba li se imati imovina vani da bi se po njoj moglo oporučiti - ne, što je bitno kod nje - datum, zašto je datum općenito preporučljivo inače navesti u oporuci - zbog opoziva)

izv.prof.dr.sc. Saša Nikšić

Profesor vodi jako ugodan usmeni i uistinu daje svima, po mome mišljenju i previše šansi. Postavi pitanje prvo iz 1.knjige, pa 2. i zatim iz nasljednog. Ukoliko neko od ta tri pitanja ne znaš da zamjensko. Dok odgovaraš ako se nečeg ne možeš sjetiti, nabrojiti, daje ti asocijacije i doslovce "vuče" informacije iz tebe tako da ako o svemu znaš bar osnove neće te rušiti. Mene je pitao:

1.posjed i načini stjecanja posjeda, 2. Zakonsko založno pravo 3. Nužni nasljednici. Ostale: koje su sve vlasničke tužbe i reivindikacija, koje sve osobe mogu sudjelovati u založnom odnosu i objasniti ih, razlika založni dužnik -zalogodavac, pisana oporuka pred svjedocima, vrste upisa u zemljišnu knjigu i objasniti ih, pretpostavke za uknjižbu, predbilježbu, što je zabilježba i što se njome upisuje, stvarno pravni teret - što je, koje su vrste odgovornosti kod njega, kakva je činidba (periodična, jednokratna samo kao sporedna) i pr. za svaku, javna oporuka, pod kojim pretpostavkama u jednom zk tijelu može biti više čestica (isti vlasnik, ista katastarska općina, nema različitih ograničenja ni različitih tereta), pretpostavke za dobrovoljno sudsko/jb založno pravo.

Tko odgovara kod njega, obavezno pogledajte pitanja sa svih rokova prije, jer stalno vrti ta pitanja i ne ide izvan toga. Sve u svemu jedan od ugodnijih usmenih na faksu, sve pohvale!

izv.prof.dr.sc. Saša Nikšić

Profesor je cudo! :D ugodna atmosfera, trazi razumijevanje, daje primjere i isto tako od vas trazi da mu objasnite na primjeru, treba znati definicije, ali ne nabubati od rijeci do rijeci nego objasniti bit nekog instituta, rusi samo ako zbilja ne znate. Pitanja kojih se sjecam od danas - pravo građenja, suvlasništvo, posjed, dosjelost, stvarni tereti, sluznosti, suvlasništvo, zajednicko vlasništvo, lebdece zalozno pravo (mislim da je to bilo jedino pitanje iz zaloznog), stvar, lisenje nuznog dijela, nuzni nasljednici, ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za zivota, ugovor o odreknuću od nasljedstva koje nije otvoreno, opca i javna dobra, nekretnina, mislim da stvarno nista izvan njegovih pitanja koja imate na faksomatu :)

Nikšić: što je stvar, entiteti izjednačeni sa stvarima, što je nekretnina, odvojenost zemljišta i zgrade, zabilježba. Baretić: stvarni tereti-definicija, vrste, glavna i pojedinačna činidba. Kanceljak: 2.nasljedni red.

izv.prof.dr.sc. Saša Nikšić

Stvarno sam oduševljena profesorom, veoma ugodan usmeni. Moja 3 pitanja: 1. vrste zemljišnoknjižnih upisa (uknjižba, predbilježba, zabijeležba i "upis učiniti vidljivim") i ukratko glavne razlike između njih, 2. vrste odgovornosti kod stvarnih tereta (stvarnopravna i osobna) i objasni, te kakve činidbe moraju biti kod stvarnih tereta? (jednokratne i navedi primjer: npr. troškovi pogreba) 3. definicija oporuke i opoziv oporuke

izv.prof.dr.sc. Saša Nikšić

Profesor pita 3 pitanja... prvo pitanje može doći iz bilo čega zaključno sa vlasništvom, drugo je sluznosti/ stvarni teret/ pravo građenja/ založno, a treće obavezno nasljedno. Ako nije zadovoljan odgovorom, daje zamjensko pitanje i napominje da više nema prostora za gresku. Mene je pitao: opća/ javna/ dobra od interesa za RH, lebdeće založno pravo, usmena oporuka. Osobno me se bas i nije dojmio kao ispitivač, dosta voli cjepidlaciti, tako da ako vas prekida i zeli cuti od vas nešto drugo, ne mora biti da jako grijesite, već da je odgovor nesto slično ili blizu onome što govorite. Ako se gradivo dobro zna i razumije, nema straha :)

izv.prof.dr.sc. Saša Nikšić

Odličan profesor, jako ugodna atmosfera i profesor stvarno daje svima šansu i previše. Jedan od rijetkih profesora na ovom faksu kojemu je cilj da položite. Pita po svojim pitanjima, tj. nas je sve po njima pitao, trajanje usmenog nekih 15 min, voli točnu terminologiju pa ako nešto kažete drugačije navodit će vas da mu kažete termin koji on želi čuti, voli primjere dosta. Moja pitanja: reivindikacija (što je, aktivno i pasivno legitimirani, glavni zahtjev, prigovori tuženika), lebdeće založno pravo (što je, pretpostavke, kakve stvari i sve o prostoru, koja je loša strana tog založnog prava-da sve pokretnine mogu izaći iz tog prostora pa će vjerovnik ostati bez zaloga, i ugovori u nasljednom pravu (3), navesti ih i objasniti, kod ugovora o ustupanju dijela nasljedstva prije diobe je bilo podpitanje zašto je različit položaj sunasljednika u tom ugovoru i neke treće osobe i odgovor je zato što su sunasljednici tu još uvijek u zajedničkom vlasništvu. Za usmeni proći skriptu s njegovim pitanjima, sve je tamo manje više.

prof.dr.sc. Igor Gliha

Stvari - definicija, entiteti izjednačeni sa stvarima, definicija nekretnine, što je zemljišna čestica, javna dobra u javnoj i općoj upotrebi- razlika

Zaštita posjeda - uvjeti za dopuštenu samopomoć i objasni svaki, aktivno i pasivno legitimirani kod tužbe za smetanje posjeda, u čemu se sastoji tužba za smetanje posjeda, rok kod ponovnog smetanja

Suvlasništvo - definicija, upravljanje stvari, razvrgnuće

Pravo iz stvarnog tereta - objekti, subjekti, nastanak

Pravo građenja - titulus i modus, može li osnovati vlasnik na svom zemljištu, gdje se upisuje, prestanak - odnos vlasnika nekretnine i nositelja prava građenja

Nabrojati podvrste založnog prava

Zakonsko založno pravo

Prisilno sudsko založno

Simultana hipoteka -modus, koja je to vrsta upisa (učiniti vidljivim)

Odricanje od nasljedstva

Oblici oporuke - posebno o usmenoj

prof.dr.sc. Igor Gliha

Mene je pitao ustavno jamstvo prava vlasništva-ustanova vlasništva i onda pojedinačno pravo vlasništva, javnobiljeznicko dobrovoljno založno pravo-postupak osnivanja i zasto je bolje za vjerovnika,zapis(legat)-sto je to,kako ide redosljed namirenja između nuznog nasljednika,vjerovnika i legatara

prof.dr.sc. Igor Gliha

Profesor me pitao posjed i stjecanje posjeda (definicija, koje sve vrste posjeda postoje i kako se koji može steći), stvarne terete i u vezi s time upise u zemljišne knjige (vrste upisa, 2 upisa kod stvarnog tereta, točno što se upisuje, uz koji ugovor se najčešće ugovara pravo st. tereta i zašto), te javnu oporuku (primjeri) i usmenu (kakve su to izvanredne situacije, primjeri).

Odgovarala sam prva u 8.30 ujutro i profesor me ispitivao skoro sat vremena, mojom krivnjom. Naime, učila sam GP2 predugo, ali mi gradivo nikako nije sjelo, i to se točno tako vidjelo u mome odgovaranju.

Ispitivao je detalje i hvatao se za riječi, ali mi greške nije uzimao za zlo, to jest, davao mi je puno prilika i primjera kako bi me naveo na odgovor koji želi čuti, a par puta ga je i sam rekao. U tim trenucima sam bila uvjerena da će me srušiti, ali bi me nastavio ispitivati isto gradivo (valjda kako bi procijenio jesam li se zbunila ili nisam učila). Poučena iskustvom sam znala da ne smijem reći da

nešto ne znam, tako da sam se u više navrata izvukla govoreći štogod sam znala. Par puta sam neprecizno odgovorila i profesor nije bio zadovoljan, kako bih na kraju shvatila da je htio čuti ono što sam mislila, ali se nisam dobro izrazila. Bilo je nešto puhanja i kolutanja očima s njegove strane, ali ništa nepodnošljivo, pogotovo u usporedbi s nekim drugim profesorima. Mislim da je ocjena dovoljan u skladu s mojim odgovaranjem, iako je ono bilo puno grešaka, treme i lošeg izražavanja, jer mi je profesor dao dovoljno šanse da pokažem da ipak dosta toga znam i da sam učila. Prethodno ovom odgovaranju sam bila na komisijskom ispitu kod Krešića, Baretića i Kanceljak, i srušili su me zbog puno manjih grešaka- takav je bar moj dojam.

prof.dr.sc. Igor Gliha

Smireno ispituje, daje puno prilika i navodi potpitanjima. Rusi ako stvarno ne znate dovoljno ni uz potpitanja. U prvoj grupi nas je prošlo cetvero. S obzirom na opsičnost predmeta, meni je ovo bio ugodan usmeni. Mene je pitao vrste zemljišnoknjiznih upisa i sto se njima upisuje, uknjizbu i koja je razlika naspram ostalih upisa, pretpostavke uknjizbe(malo o tabularnoj ispravi) i vrstu obveznih odnosa koje se uknjizbom upisuju(najam,zakup,pravo prvokupa i nazadkupa). Drugo pitanje je bilo sluznost nuznog prolaza- sve o tome, na koji nacin se osniva, tko trazi i na temelju cega, koje su pretpostavke, i ako kao jednu od pretpostavki navedete neprikladnost postojećeg puta morate objasniti sto se pod time podrazumijeva. Treće pitanje je usmena oporuka- pretpostavke, svjedoci, sto moraju oni napraviti nakon sto je oporucitelj sastavio oporuku, koliko takva opruka vrijedi... Dobro bi bilo da kazete sto vise znate o tome, a on ce vas dalje usmjeriti potpitanjima ako zapnete.

ostala pitanja drugim kolegama: ustavno jamstvo vlasništva, definicija vlasništva, sluznosti- nacin osnivanja(posebno o sudskom i upravnom), prestanak prava gradjenja, etazno vlasništvo- sve, razvrgruce suvlasništva, vrste posjeda, posjedovna zastita, lebdece zalozno , nasljednicki posjed, proglašenje oporuke i pravni ucinci, sto je oporuka, ostavina, izvršitelj oporuke...

prof.dr.sc. Igor Gliha

Zakonska definicija vlasništva, kojim sve tužbama možemo štititi vlasništvo (tu je potrebno nabrojati sve tužbe koje dolaze u obzir u bilo kakvoj situaciji, ne samo one osnovne), tužba presumiranog vlasnika za povrat stvari - što se zahtijeva, pasivno i aktivno legitimirani, kako se procjenjuje tko ima jači pravni temelj, što ako su jednaki i koji prigovori se mogu koristiti, što ako se tuženik posluži prigovorom da nema posjed stvari, a sud ustanovi da ima, kakva odluka se donosi na kraju takvog postupka; kako se osnivaju stvarne služnosti i što može biti njihov predmet, gdje se one upisuju, može li ih osnivati sud i u kojim postupcima; među i postupak za uređivanje među; međunarodna oporuka, koja konvencija ju je uredila, utječe li nepostojanje ili nevaljanost potvrde ovlaštene osobe na valjanost međunarodne oporuke, mora li ona biti na hrvatskom jeziku ili uopće na uredovnom jeziku suda; na kojem jeziku se sastavlja javna oporuka i mora li ona biti isključivo na hrvatskom jeziku (mora biti na uredovnom jeziku suda, pa ako je još koji jezik službeni u tom mjestu, može i na tom jeziku)

To su pitanja koja je meni postavio, strpljiv je kod čekanja odgovora, pomaže s potpitanjima, primjerima i trudi se navesti te na točan odgovor, sve u svemu, stvarno je okej, sretno! :)

prof.dr.sc. Igor Gliha

Pitanja- 1. Ustavno jamstvo vlasništva, apsolutno sve o tome , potpitanje kada država može nekoga izvestiti bez naknade + mi je još random tu postavio pitanje kad je donesen ZV i koji je učinak bio odgođen 20 g (zaštita povjerenja u ZK glede nekretnina koje su bile u društvenom vlasništvu, tako nesto) 2. Pravo gradjenja, sto je, kako se osniva, sto je sadržaj pravnog posla kojim se osniva, koliko

može biti prava građenja na jednom zemljištu - tu prelazi na zemljišne knjige i sve treba objasniti gdje se upisuje pravo građenja, što se upisuje na koji list u ulosku otvorenom za pravo građenja i kako se povezuju ulozak opterećenog zemljišta i ulozak za pravo građenja (upis učiniti vidljivim), načini prestanka prava građenja. 3. Kodici - nisam imala pojma što je to do jučerasnjeg dana, oporuka i međunarodna oporuka. Uglavnom, ne mogu reći da je usmeni bio strasan, ok je bila atmosfera do trećeg pitanja na kojem sam totalno zablokirala i ne znam jesam li ista točno rekla, nije me rusio na kraju na račun prva dva pitanja koja sam stvarno dobro znala tako da mi je dobro ispalo. Trudi se ako ne znaš odmah odgovor na pitanje doci okolnim putem i primjerima do njega, to zna pomoći, ali i biti zbunjujuće malo. Uglavnom traži povezivanje svega sa svime. Ponavljati po njegovim pitanjima za usmeni.

prof.dr.sc. Igor Gliha

Susjedska prava - nabrojati sva, zadržao se na međi, što je međa, što ako nema međe u vidu ograde (putujete Slavonijom i idu beskrajna polja, jel to sve jedno vlasništvo? nije, imamo neke znakove) tko može pokrenuti postupak uređenja međe, koji je to postupak (izvanparnični) i gdje se održava (na licu mjesta), kako sud postupuje (odlučuje po katastarskom nacrtu ako je moguće i ako stranke pristanu), kad će biti nemoguće odlučivati po katastarskom nacrtu, kad stranke neće pristati, koji je drugi korak, kako će stranke pristati (na licu mjesta će reći gdje je međa), koji je treći korak, što je posljednji mirni posjed, koji je četvrti korak. Koju odluku sud donosi (rješenje), presumpcija vlasništva, za koga je oboriva a za koga neoboriva (oboriva za one vlasnike koji nisu sudjelovali u postupku, za vlasnike koji jesu neoboriva), u kojem roku je oboriva (u roku od 6 mjeseci otkad su geodeti stavili međašni znak)

Zemljišne knjige - načela, vrste upisa, više o upisu učiniti vidljivim, po čemu se razlikuje od ostalih upisa (jedini koje osobe ne mogu zahtijevati već isključivo po službenoj dužnosti), koja je glavna funkcija upisa učiniti vidljivim, što je plomba?

Oporuka - sadržaj oporuke samo nabrojati.

prof.dr.sc. Igor Gliha

Profesor je dosta zahtjevan, pita dosta detaljno. Prvu grupu je još više manje lagano pitao i bio dobre volje, kasnije je imao sve manje živaca i počeo sve detaljnije ispitivati. Tolerirat će ako ne znate neke detalje, ali veću ocjenu onda ne možete dobiti bez obzira na ocjenu pismenog. Uglavnom, može se proći kod njega ali trebate se dobro snalaziti u njegovim potpitanjima, koja su u najmanju ruku čudna i zbunjujuća. Današnja pitanja iz moje grupe: etažno, tužbe za zaštitu vlasništva, služnosti, stvarni tereti, međe i sve o međama, ugovor o ustupu i raspodjeli imovine, izvanredna oporuka...

prof.dr.sc. Igor Gliha

Prva studentica:

izvorno stjecanje vlasništva (pa nešto za prisvojenje)

a) dosjelo b) ako se za vrijeme dosjelo mijenja posjednik utječe li to na dosjelo

stjecanje od nevlasnika

a) nužni prolaz b) koji je to institut c) što znači da nema prikladnog puta d) može li se odrediti na kojem dijelu nekretnine će biti nužni prolaz e) ima li nekretnina preko koje se nužni prolaz ne može osnovati f) koliko iznosi naknada koju određuje sudac

a) što je oporuka i koji je mogući sadržaj b) kako se naziva oporuka u kojoj nije određen nasljednik.

Druga studentica:

a) aktivno legitimirana osoba s obzirom na posjed b) miran posjednik

Primjer: dva susjeda - nekretnina - uz među stablo baca sjenu na drugo zemljište, vlasnik tog drugog zemljišta otkine grane ima li vlasnik stabla pravo na tužbu i hoće li uspjeti ili ne?

Založno pravo- pravo vjerovnika podjela

nužno nasljeđivanje

nešto za darove

Evo kolege nadam se da sam ukratko pomogla za ponavljanje, profesor je dobar imate malo dojam da vas ne sluša ali sve u svemu je oke.

prof.dr.sc. Igor Gliha

Objekt stvarnih prava, što sve može biti, identiteti izjednačeni sa stvarima, što može biti objekt posjeda, opća dobra, koji propis ih uređuje, kako ih uređuje ustav, članak iz ustava

Pravo građenja, odnos prava građenja i zemljišta, pravo građenja u odnosu na superficies solo cedit, gdje se upisuje pravo građenja, kako može nastati sve navesti, kako nastaje na temelju pravnog posla, kako na temelju zakona, obilježja tog pravnog posla, kakav pisani oblik? Solemniziran?, kako se osniva pravo građenja, što se upisuje u posjedovnicu novog zk uloška, što se upisuje u vlastovnicu, što osim opisa ide u posjedovnicu, koja prava, kojim upisom se pravo građenja upisuje u posjedovnicu, koliko upisa u zk ima

Oporuka, može li putem punomoćnika, opozivost oporuke-tko,kako,kada, oporučna sposobnost, da li i kako utječe naknadna nesposobnost na oporuku, što je sve sadržaj oporuke, čime ostavitelj raspolaže i koji trenutak je mjerodavan za to...

prof.dr.sc. Igor Gliha

Način stjecanja prava vlasništva (sve)

Pravo građena (definicija, obilježja, prestanak, ukinuće, pravni učinak + zalog na pravu građenja)

Sposobnost oporučivanja (+ ako nema sposobnost razlučivanja je li pobojna ili ništavna, u kojem roku je pobojna; ako nesposobnost nastupi nakon oporučivanja, kakv je utjecaj na oporuku, što neće ostavitelj moći? opozvati oporuku)

Ugodan usmeni, profesor pomaže potpitanjima i navodi na odgovor, tolerira sitne greške ako se ispavite, u mojoj grupi od 6 pao je 1 student (nije znao osnove posjeda pa ga nije dalje ispitivao).

prof.dr.sc. Igor Gliha

Jedan od rijetkih usmenih na ovom fakultetu koji je bio ugodan. Profesor dosta dugo ispituje svaku osobu, ali traži razumijevanje gradiva a ne puko štrebanje, tako da je sve to ukomponirano kroz nekakav opušten razgovor. Ne uzima za zlo ako se ne možeš sjetiti pojedinog detalja, stalno te pokušava navesti na točan odgovor, daje jako puno prilika, cijelo vrijeme vrti pitanja s faksomata. Ruši samo ako vidi da ne shvaćaš osnovne pojmove.

Prvi put sam odgovarala kod Nikšića, istina je da tad nisam znala gradivo tako dobro kao sad, ali njegov način ispitivanja mi nije sjeo jer se hvata za svaku riječ, stalno prekida, ubacuje neke svoje primjere koji su u najmanju ruku čudni.

Pitanja kod Glihe:

1. Pertinencija (svi uvjeti, koje su zakonske predmnijeve za pertinenciju- to su oni primjeri sa poljoprivrednim zemljištem i strojevima na njemu itd.. , može li vlasnik glavne stvari odrediti da njegovoj svrsi trajno služi nečija tuđa sporedna stvar - može, ali samo uz pristanak vlasnika sporedne stvari, kakvim se u pravnom prometu smatraju glavna i sporedna stvar)

2. Služnosti (sve o tome)

3. Međunarodna oporuka (konvencija, ovlaštene osobe, tijekom postupka, tu se nadovezao i ispitao me još i sve ostale oblike oporuka, Hrvatski upisnik oporuka - tko ga vodi)

prof.dr.sc. Igor Gliha

zaštita posjeda-sve o tom, nužni prolaz, skrbnik ostavine, izvršitelj oporuke.. dosta potpitanja, pomaže..ok je :)

prof.dr.sc. Igor Gliha

Pitanja:

1. objekt vlasništva

2. pravo građenja - prelazi u materiju zemljišnih knjiga

1. zemljišne knjige

2. imisije

3. prava, ovlasti vjerovnika (založno)

1. Razvrgnuće suvlasništva

2. Javnobilježničko založno

3. Nužni nasljednici

prof.dr.sc. Igor Gliha

Gliha - oporuka, sadržaj

prof.dr.sc. Igor Gliha

Jako ugodno iskustvo. Stvarno izvlaci i daje sto prilika ali zeli cut ono kaj je zamislio si. Ali pomaze. Nikakvi sad detalji, pitanja zastita posjeda, pravo gradnja di se upisuje u zk, izvršitelj oporuke

Moja pitanja objekat stvarnih prava, dobrovoljno javnobilježničko, izvanredna oporuka, oporucna sposobnost

Ja bi si dala 2 on je dao 3, dao je decku prije 3.

prof.dr.sc. Igor Gliha

1. ustavno jamstvo prava vlasništva

- sve o tome, oba aspekta

- definicija vlasništva

2. tuzbe kojima se vlasnik može poslužiti (sve, ne samo one 4, i znati objasniti svaku..izlucnu, opozicionu....koje su parnicne koje izvanparnicne..)

3. postupak utvrđivanja međa - dosta detaljno kako ide

prof.dr.sc. Igor Gliha

Pertinencija (dobro to pogledati u zakonu), dobrovoljno javnobilježničko založno pravo, međa, ostavinski postupak.

Ostala pitanja: nekretnina (zemljišnoknjizno tijelo, otpis/pripis), etažno vlasništvo, nedostojnost.

Profesor pita dosta potpitanja, ali pomaže i navodi na odgovor!

prof.dr.sc. Igor Gliha

Razvrgnuće suvlasništva (sve o tome..bas sve!!),

osobne sluznosti (definicija, koje postoje, titulus-osim pravnog posla sto jos (oporuka)),

ostavinski postupak(sve; sto je, nadležnost, ko vodi, kad ne vodi j.b., sto se donosi, kad se upućuje u parnicu, a kad ne, sto sadrži rješenje, koga veze pravomocno rješenje, a koga ne...uglavnom sve pita o tome)..

Super je profesor, ima strpljenja, tolerantan, nevoljko rusi..bas jako ugodan usmeni..

izv.prof.dr.sc. Marko Baretić

Pitanja: Baretić - suvlasništvo, definicija, poslovi redovite i izvanredne uprave, razvrgnuće

-Sluznosti (što su, vrste, koje su zajednicke osobine stvarnih i osobnih, što je prelaganje sluznosti)

-Javna i opća dobra (što su, razlike, mogu li se baš svi služiti općim dobrima i u kojem opsegu, 3 vrste javnih objasniti i primjer za svaku)

-Nužni nasljednici (koje osobe, koliki je njihov dio, rok za traženje nužnog dijela i pazi li se na nužni dio po službenoj dužnosti).

Profesor je jako smiren, pomaže potpitanjima i ne ruši baš lako.

izv.prof.dr.sc. Marko Baretić

Predivan ispitivač, vrlo strpljiv, postavlja dosta potpitanja. Pitanja: ograničenja prava vlasništva, stvarni teret i nužni nasljednici. 15 minuta i gotovo

izv.prof.dr.sc. Marko Baretić

Suvlasništvo, lebece zalozno pravo, nužni nasljednici

izv.prof.dr.sc. Marko Baretić

Pitanja:

Stjecanje posjeda

Pravo građenja

Zamjene (nasljedno)

izv.prof.dr.sc. Marko Baretić

Jako ugodan usmeni, vrti uvijek po svojim standardnim pitanjima tako da se možete osloniti samo na njih. Pitao me pravo građenja, vrlo detaljno, pomaže potpitanjima, nužne nasljednike i zaštita vlasništva (tu me pitao koje su još tužbe osim onih 4, to nisam znala pa je kasnije dodao da je izlučna kod stečaja, to pogledajte jer nisu samo ove 4).

izv.prof.dr.sc. Marko Baretić

Izuzetno ugodan usmeni, jedan od najugodnijih na faksu. Čovjek je strpljiv i ako nešto ne znaš pustit će te da se sjetiš, a i ako kažeš nešto krivo, ispravit će te i reći ti što je točno.

Istina da je usmeni malo duži nego možda kod drugih profesora. Dobro raspoloženje, pozitivan stav i opuštenost su plus. Moja pitanja su bila 1.) Zaštita posjeda - i samopomoć i putem suda opisati (tu treba reći i one taksativno navedene činjenice o kojima sud neće raspravljati u toj parnici, je li

parnični ili izvanparnični postupak, zašto je odluka koju se u tom postupku donosi rješenje - jer onaj tko je zaknut uvijek može svoje pravo ostvarivati vlasničkom tužbom...) 2.) Stvarni teret (stvarno nije išao u detalje, osnove pita - što je, onda one sve vrste nabrojati, zastara prava i iz pojedinačnih tražbina...) 3.) Oporuka - definicija, vrste, opoziv, može li se unijeti odredba "ova oporuka je neopoziva" .

Kolegicu je pitao etažno vlasništvo, lebdeće založno i nužno nasljeđivanje.

Sretno svima i bez panike. Čovjek je super! :)

izv.prof.dr.sc. Marko Baretić

Posjed-sto je, koje su vrste, koji se stiti. Stiti li se nemirni?

Javnobiljeznicko def, zasto je bolje od onog upisanog u zemljsnoj knjizi ako je 10x skuplje? (jer postoji ovrna isprava) Ako duznik ne placa sto ces napraviti kod 1., a sto kod drugog slucaja? (Ovdje je trazio onaj dio kojeg nema u skripti jer kod hipoteke nije odgovor ici u ovrhu)

Lebdece def -koja su 3 kriterija, na sto se odnosi onaj gosp. funkcije >po njemu nije prostor nego na stvari (primjer moze li fotelja u stanu? Fotelja u skladistu?)

izv.prof.dr.sc. Marko Baretić

Skroz korektan ispitivac, ugodan razgovor, trazi razumijevanje, nista predugo (15-20 min). Pitanja: stjecanja posjeda (spremite se dati primjer), lebdece, sudsko/javnobilj. (razlika, sadrzaj sporazuma, tko vodi Upisnik), zapis (primjer vindikacijskog- pravo na izdvajanje iz ostavine). Cura prije mene: zastita posjeda, pravo gradjenja, 2.nasljedni red. Sretno.

izv.prof.dr.sc. Marko Baretić

moja pitanja:

1. opća/ javna dobra (definirati, podjele, opće dobro što se na njemu može imati, tko vodi brigu i upravlja; javna dobra- 3 podjele, primjeri opća- ceste, trgovi, javnoj- kazalište, bolnica, zgrada ministarstva, finacijska im- zgrada koju grad Zg daje nekoj privatnoj osobi u najam)
2. Javno bilježničko založno pravo (razlika prema sudskom, temeljni elementi, zašto je bolja za vjerovnika?)
3. Zapisi (podjele, razlika damnacijskog i vindikacijskog, o vidnikacijskim- kućanski premdeti i vlastiti doprinos- zastarivost: 3/5 godina)

izv.prof.dr.sc. Marko Baretić

Ugodan usmeni, profesor je odličan i u pravilu pita 3 pitanja!

1. suvlasništvo-općenito, suvlasnički i idealni dio, razvrgnuće
2. založno pravo-općenito, nabrojati načela, načelo oficioznosti
3. zamjene/supstitucije nasljedno pravo

izv.prof.dr.sc. Marko Baretić

stjecanje posjeda (voli čuti primjere), služnosti, oporuka. kolega prije mene posjed, pravo građenja, II. nasljedni red. kod nas dvoje se držao svojih pitanja s faksomata, dalje nisam slušala usmeni. profesor flegma i odličan kao uvijek. voli te primjere, nekad zastane i da svoje mišljenje o nečemu, a usput ti i pojasni nešto ako si krivo rekao ili nisi shvatio. mislim da je jedan od boljih izbora na katedri uz matanovac, 3 pitanja i bok. ne ide u prevelike detalje

izv.prof.dr.sc. Marko Baretić

1. Zaštita posjeda
2. Pravo građenja
3. II. Nasljedni red

izv.prof.dr.sc. Marko Baretić

Stjecanje posjeda(sve o tome; jednostrano, dvostrano, osnivanje, prenošenje, sve sve sve) Stvarni teret -pojam, činidba, glavna obveza, pojedine obveze. Koji tereti postoji (javni, privatni,u korist osobe ili nekretnine...). Jel prenosivo i kako? Kako glavna kako pojedina. Zastara tereta i pojedine obveze?

Oporuka - sto je, kakve postoje, alogrfska oporuka. Tko ne može biti svjedok? Opoziv oporuke? Što ako slučajno čistiš stol i baciš oporuku? Jel opozvana? Nije! Mora biti volja da se uništi ili opozove.

Pitanja prije mene: vlasništvo, suvlasništvo, etažno, pravo građenja.

Ništa predetaljno, ne pili. Srvarno korektan prof, uljudan. Smiren i nakon dvosatnog ispitivanja po vrućini.

izv.prof.dr.sc. Marko Baretić

Jako ugodan usmeni, profesor u pravilu pita 3 pitanja sa nekoliko podpitanja, rijetko ruši i često potvrdi ocjenu.

Pitanja postavljena meni i nekim kolegama: Definicija stvari i pravni entiteti izjednačeni sa stvari, služnosti, postupak zbog smetanja posjeda, pravo građenja, zaštita vlasništva, lebdeće založno pravo, oporuka, nasljeđivanje u II. nasljednom redu, nužni nasljednici.

izv.prof.dr.sc. Marko Baretić

Skroz okej, prilično opusteno, dobar je prof.

1. Vlasništvo - definicija, pa izvuc nacela iz toga, objasniti ih
 - kakvo je nase vlasništvo (privatno, individualisticki koncipirano i soc. vezano)
2. založno - nacela nabrojati, pa onda odabere neka za objasniti..izvansudsko namirivanje..prestaje li založno pravo uvijek ispunjenjem trazbine? (ne, jer zal. duznik moze raspolagati neizbrisanom hipotekom)
3. 2. nasljedni red - ko koga nasljeđuje i kada, u kojim omjerima, po kojim nacelima

dipl.iur. Ivana Kanceljak

Lista prikupljenih pitanja za prof. Kanceljak:

kako se štiti posjed? rokovi?

tko je aktivno legitimiran?

neposredni tuži posrednog – koji problem može nastati?

što kad je posredni posjednik tužitelj?

posjed u nasljednom pravu: tko može tužiti? – izvršitelj oporuke?

kako glasi tužbeni zahtjev? – da se zabrani takvo slično smetanje- zašto se zabranjuje?- što ako se ponovi takvo smetanje?

privremene mjere prema ZPP

ograničenja prava vlasništva, opća i posebna i vlasnikova ograničenja pravnim poslom

razlika općih i posebnih

koja su to opća ograničenja

koja su to posebna?

što je baza za pobijanje tih ograničenja (ovo vežemo uz ustavno jamstvo)

kako se pravo vlasništva može steći na temelju zakona, koje sve situacije tu postoje?

stjecanje od nevlasnika – čl.118.

u kojem trenutku se stječe?

tko raspolaže svime time – posjednik nevlasnik ili vlasnik koji nije smio tako raspolagati, na taj način

što znači da je postupio u dobroj vjeri?

iznimke su? vrijednosni papiri na donositelja, novac, javna dražba

što je dosjelost?

koji su rokovi?

redovni i izvanredni?

kad imamo izvanredni rok?

stjecanje prava vlasništva dosjelošću, da li bi bilo dobro upisati se?

kako bi došlo do toga?

je li to upis na temelju javne? privatne?,

kako se pravo vlasništva stječe na temelju pravnog posla?

tabularna isprava – opće i posebne pretpostavke

koje su opće, koje posebne

višestruko otuđenje – pokretnine, nekretnine

javna dobra u javnom interesu – da li ih možemo kupiti?

opća dobra – da li se upisuju u ZK?

kvazibrisovna i brisovna koja je razlika?

vlasničke tužbe

pravo građenja?

što je?

kakvo je to subj.imovinsko pravo?- da li je nasljedivo?- jedan od načina stjecanja je upravo nasljeđivanje

Ugovor o osnivanju prava građenja? što sve mora biti u ugovoru?

što je sadržaj tog ugovora? – primjer s pravnim fakultetom iz prezentacije prof.Romane

naknada, da li može bez naknade?

što se onda kod tog prava građenja upisuje u posjedovnicu, što u vlastovnicu?

rok – 20 godina ako zgrada nije bila izgrađena, što onda?

založno javnobilježničko

pokretnine

clausula exuequendi

koji zakon se tu primjenjuje?

u kojem obliku je ugovor?

imati snagu ovršne isprave – što to znači za vjerovnike?

koji su zabranjeni uglavci kod založnog ugovora?

kakve su to odredbe?

modus – upis u ZK

što je pravo građenja, kako se stječe, pravni temelj?

sadržaj tog pravnog posla kad se osniva pravo građenja?

gdje ne može biti osnovano pravo građenja?
sadržaj tog ugovora- sve, dispozitivne odredbe
pitanje za višu ocjenu iz založnog (postavila kao 4. pitanje):
simultana hipoteka i njen upis u ZK
kako se određuje i koja je glavna?
što se ne vidi u sporednom ZK ulošku?
u glavnom zk ulošku su navedene sve nekretnine
što su služnosti?
definicija pa pričaj,
prelaganje služnosti,
nepravilne služnosti,
kako možemo osnovati stvarne služnosti
kada se služnost osniva odlukom suda
nužni prolaz?
u kojem trenutku se stječe nužan prolaz? – to je nastanak služnosti na temelju čega?
povjerenje u potpunost?
kako mogu prestati stvarne služnosti?
rasterećenje?
zaštita povjerenja u potpunost
sjedinenje – kad ista osoba postane vlasnik povlasne i poslužne?
zastara kod služnosti
da li je moguće stjecanje na temelju zakona?
što ako se ne upiše u ZK služnost stečena dosjelošću?
načela založnog prava
akcesornost- zalog prati tražbinu
neodvojivost – založno pravo prati zalog
nedijeljivost?
što sve može biti zalog?
lebdeće založno?- da li može više stvari u zalog, a da nije lebdeće?
simultana hipoteka
vrijednosni papiri

ovlasti vjerovnika u fazi namirenja

vjerovnik ima 2 pravna puta – ima ovršnu ispravu, što ako nema ovršnu ispravu?

kad ima ovršnu ispravu, a kad ju nema?

sudsko? javnobilj. ? dobrovoljno?

što imamo kod 'običnog' dobrovoljnog, a što kod sudskog dobrovoljnog

javnobilježnički akt ima snagu ovršne isprave

ako su stranke trgovci – kod založnog

nasljedno – što sve može biti sadržaj oporuke – kako ostavitelj određuje u oporuci svoje nasljednike? – može bilo kome, može ex certa ili udio

mogu dobiti nasljedni dio, imenom i prezimenom ih određuje i kako kome se ostavlja

„sva moja imovina prelazi na vas“

vulgarna supstitucija, ne fideikomisarna

tko je nedostojan za nasljeđivanje? – apsolutna i relativna nesposobnost

što je oporuka?

tko ima oporučnu sposobnost?

što ako naknadno opozovem oporuku, a izgubila sam oporučnu sposobnost?

sastavila sam oporuku, 5 god nakon sam je opozvala, mogu li je valjano opozvati, ako sam izgubila sposobnost? što ako netko ne zna da sam izgubila sposobnost; oporučna sposobnost se predmnijeva, suprotno se dokazuje – zainteresirani u postupku

pisana oporuka pred svjedocima – može li da jedan potpiše danas, drugi sutra? – ne, zašto ne?

Drugi nasljedni red

tko sve može nasljediti potencijalno i kad?

opoziv oporuke, presumpcija glede bračnog druga s kojim je brak prestao pravomoćnom sudskom odlukom nakon sastavljanja oporuke

dipl.iur. Ivana Kanceljak

Zabiljezba

Dosjelost

Dobrovoljno javnobilježničko zalozno na pokretnini

Sto ulazi/ne ulazi u ostavinu

Nedostojnost za nasljeđivanje

Samostalan posjed, primjer

Imisije

Gradenje na tuđem zemljištu kad je graditelj posten, trenutak stjecanja prava vlasništva

Ograničenja prava vlasništva

dipl.iur. Ivana Kanceljak

Profesorica je odlična! Četvero nas je odgovaralo, nitko nije pao. Profa ne izlazi previše iz svojih pitanja, ali zato traži povezivanje gradiva i razumijevanje primjera što je skroz ok obzirom na ovaj predmet. Cijeni kad sami dajete primjere, trudi se iz svakog studenta izvući maksimum i ne zamjera ako se zbunite i slično. Moja pitanja su bila: 1) stjecanje pokretnine od nevlasnika 2) osnivanje stvarnih služnosti i kako se osniva zakonom 3) simultana hipoteka i upis te hipoteke 4) sadržaj oporuke i povezati s određivanjem nasljednika.

dipl.iur. Ivana Kanceljak

Odgovarali smo svatko pojedinačno, ja sam bila unutra sa dvoje slušača

1. pitanje bilo je stjecanje pokretnina od nevlasnika, pretpostavke i kada se ipak neće steći tako vlasništvo

2. stjecanje nekretnine od nevlasnika

3. pravo građenja. Krenula sam pričati o tome, pitala me kako se može osnovati, i kako se upisuje u z.k., zatim smo u vezi s tim (kad smo skužili da ne znam) prešli na

4. kaj se inače upisuje u vlastovnicu i posjedovnicu (kritično), kaj je nekretnina i tak. Kad sam rekla da je to iznimka od jedinstvenosti nekretnine pitala me

5. koje su još iznimke od tog načela

Kada smo šepavo završili s tim dijelom, krenuli smo na nasljedno, gdje me obasjalo sunce

1. oporuka, njezine karakteristike, nabrojala sam oporučne odredbe, pitala me jel moguće oporuku sastaviti a da se ne imenuje nasljednik (je, tipa oprost duga)

2. kako se može imenovati nasljednik i zamjenik nasljednika, varijante toga

dipl.iur. Ivana Kanceljak

1. Zaštita posjeda (načini, pretpostavke za samopomoć, sud- aktivno i pasivno leg., tužbeni zahtjev, rokovi)

2. Pravo građenja (obilježja, sustav dvoknjizenja)

3. Ošasna ostavina (kako, zašto) + tko vodi OP

dipl.iur. Ivana Kanceljak

Jedan od ugodnijih usmenih, profesorica odlična i ne pita van pitanja koja su prethodno napisana na faksomatu.

1. Reivindikacija - sve o tome, prigovori, zahtjevi, neposteni/posteni, koji su sve mogući zahtjevi (tu je trazila i navesti razlučni zahtjev, postupak uređenja medja)

2. Javnobilježničko založno pravo, tko vodi upisnik, modus/titulus, klauzule, kako se upisuje i gdje pokretnina/nekretnina

3. Oporuka, izvanredna oporuka, izvršitelj oporuke, upisnik, tko sve može čuvati oporuku

dipl.iur. Ivana Kanceljak

Jako ugodan usmeni, profesorica je simpaticna i atmosfera je opustena. Bitno joj je da se gradivo razumije i povezuje, voli primjere. Pitanja: 1) zaštita posjeda (posebno o sudskoj zaštiti, rokovi, aktivna/pasivna legitimacija, o čemu se smije a o čemu ne smije raspravljati u postupku o smetanju posjeda), 2) sluznosti (definicija, obilježja, prelaganje sluznosti, stvarne sluznosti- definicija, kako se upisuju u zk, kako se osnivaju, mogu li se osnovati oporukom i kako), 3) nasljedno (ostavina, mogući sastav ostavine, šta ulazi u ostavinu, izdvajanje iz ostavine - tu je tražila da se poveže zasto određene osobe imaju pravo na izdvajanje, dopustene oporucne odredbe, određivanje nasljednika oporukom, potencijalni nasljednici), 4) javnobilježničko založno (sve o tome, kako se sklapa, 2 klauzule, koji se sve zakoni tu primjenjuju, zasto je važan ovršni zakon za to).

dipl.iur. Ivana Kanceljak

Ugodna atmosfera, docentica pita po 3 pitanja(pitanje iz svakog dijela gradiva).

1. pitanje je bilo iz vlasništva, točnije, stjecanje pokretnine od posjednika nevlasnika(navesti pretpostavke, objasniti način stjecanja) te objasniti tko stječe ako je otuđivatelj raspolagao u korist 2 stjecatelja(prvi u vremenu, jaci u pravu).

2. pitanje mi je bilo iz založnog prava. Objasniti javnobilježničko založno(pretpostavke, objasniti upis- u koji se upisnik upisuje, tko vodi taj upisnik) i ugovor o osiguranju- što mora sadržavati, objasniti zabranjene uglavke

3. pitanje je bilo iz nasljednog prava, 2. nasljedni red

dipl.iur. Ivana Kanceljak

kolega - zaštita posjeda (vrste, kad može samopomoć, tko je aktivno/pasivno legitimiran za sudsku, u kojem roku..), drugi nasljedni red, pravo građenja (obilježja, kako se osniva, ukinuće..)

ja - založno pravo (što je, što može biti predmet, kad može biti izvansudsko namirivanje, simultana hipoteka..), što je nekretnina, iznimke od načela jedinstva nekretnine, otpis i pripis k.č., što je ostavina, odgovaraju li nasljednici za ostaviteljeve obaveze, razvrgnuće suvlasništva (posebno sudsko isplatom)

dipl.iur. Ivana Kanceljak

Najugodniji usmeni do sada. Iznimno opustena atmosfera. Ulazi se jedan po jedan, a usmeni više lici na neformalan razgovor na kavi nego na ispitivanje. Mene je pitala općenito o etaznom vlasništvu, kako se osniva, je li kod osnivanja na temelju sporazuma bitno koliko iznosi suvlasnički dio, kako se etazno upisuje u zemljišne knjige. Zatim općenito o sluznostima, kako se osnivaju, koje se osnivaju sudskom odlukom, kako prestaju, kako se upisuju u zemljišne knjige, koje su sluznosti prenosive, u čiji korist se osobne osnivaju, da mi da na odabir koju bi sluznost odabrala na njenom stanu i zasto. Na kraju me pitala nasljedno i to da joj kazem o nasljednicima, koji su mogući, što je s nasciturusom i kad nasljeduje, kad nasljeduje općina odnosno grad i kakva je to ostavina, i koja je razlika kad nasljeduje fizička osoba i kad nasljeduje općina tj grad.

dipl.iur. Ivana Kanceljak

Pitanja: suvlasništvo, pravo građenja, 2. nasljedni red

Izvršna i opuštena atmosfera, asistentica navodi na odgovor i trudi se maksimalno pomoći. Neće se daleko dogurati bez znanja, ali zato nagrađuje ako netko stvarno zna. Maksimalno susretljiva na konzultacijama. Čista petica :)